

## 1. 개정이유

급증하는 보호 신청 사건의 효율적인 처리를 위하여 단순 상담이나 다른 법률에 따라 처리함이 명백한 경우 등 보호 사건으로 처리하기 어려운 신청 사건에 대한 종결 근거를 마련하고, 과태료 부과 절차를 간소화하며, 이행강제금 부과 세부기준을 마련하여 개별 보호 사건의 구체적 타당성을 확보하는 한편, 그 밖에 「국민권익위원회와 그 소속기관 위임전결 규정」의 개정사항과 「장애인복지법」 개정사항을 반영하는 등 현행 지침의 일부 미비사항을 개선·보완하고자 함.

## 2. 주요내용

- 가. 접수 사건이 「민원 처리에 관한 법률」, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 다른 법률에 따라 처리해야 하거나, 부패행위 신고의 부재, 조사권 제한으로 조사할 수 없는 경우 등에 해당하는 것이 명백할 경우에는 조사관이 신고자보호과장에게 보고하고 종결하는 조항 신설(안 제2조의2)
- 나. 위원회의 보호조치 결정 불이행에 따른 이행강제금 부과 시 위반행위의 귀책정도, 보호조치 결정의 이행 노력도, 불이행 기간 등에 따라 이행강제금을 차등 부과하는 세부 부과기준 마련(안 제44조제2항, 별표 2)
- 다. 과태료 부과 절차 진행을 위한 위원회 결정을 생략하고, 과태료 부과 사유 발생 시 심사보호국장에게 보고하고 절차를 진행하는 것으로 변경(안 제18조제2항, 제48조제1항, 별지 제16호의2서식)

### 3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

## 부패행위 신고자 보호사무 운영지침 일부개정예규안

부패행위 신고자 보호사무 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1장에 제2조의2를 다음과 같이 신설한다.

제2조의2(보호사건의 처리 제외) 신고자보호과장은 신청 또는 요구의 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청 또는 요구사건을 관련 법률에 따라 처리 또는 종결할 수 있다.

1. 신청 또는 요구내용이 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호의 ‘민원’에 해당하는 것으로 일반민원 또는 고충민원 절차에 따라 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우
2. 신청 또는 요구내용이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제4조에 관한 사항으로 정보공개 절차에 따라 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우
3. 신청 또는 요구내용이 법 제29조 제2항에서 정하는 각호의 사항에 해당하여 위원회가 조사 등을 진행할 수 없는 경우
4. 신고를 하려는 자가 법 제58조의 신고방법을 따르지 않은 이유로 신고사건으로 처리되지 않은 경우
5. 신고가 법 제59조제3항 단서 각 호의 어느 하나에 해당하여 종결된 경우
6. 그 밖에 신고자보호업무가 아닌 것이 명백한 경우

제11조제3항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 한다.

제17조제3항에 제5호 및 제6호를 각각 다음과 같이 신설한다.

5. 제6조에 따라 대표자를 선정하는데 소요되는 기간

6. 소속기관장, 관계 당사자의 의견진술 및 자료제출 등에 소요되는 기간

제18조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 하고, 같은 조 제2항제7호를 삭제한다.

제19조의2제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로, "처리하여야"를 "처리하도록 하여야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로, "처리하여야"를 "처리하도록 하여야"로 한다.

제20조제1항 각 호 외의 부분 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "참고하여 의안을 작성하여"를 "참고한 의안을 작성하도록 하여"로 한다.

제23조제2항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 한다.

제25조제1항 중 "관계 당사자가"를 "법 제63조의2제1항에 따라 관계 당사자가"로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

② 신고자보호과장은 법 제63조의2제1항에 따라 위원회가 화해를 권고하거나 화해안을 제시하는 경우에 관계 당사자의 의견을 충분히 들어야 한다.

③ 신고자보호과장은 사건의 조사 과정 중에 당사자의 이익, 그 밖의 모든 사정을 참작하여 청구의 취지에 어긋나지 아니하는 범위 안에서 사건의 공평한 해결을 위하여 화해를 제안할 수 있다.

제26조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로, "하며, 그 취지와 내용을 관계 당사자에게 충분히 설명하여야 한다"를 "한다"로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 화해안에 공무원의 징계에 관한 사항을 포함하거나 이 법의 목적을 위반하는 조건을 붙여서는 아니 된다.

제26조제2항 중 "위원회가 필요하다고 인정하여 화해 회의를 별도로 개최하는 경우에는 관계 당사자가"를 "관계 당사자로 하여금 위원회에"로 한다.

제27조제1항 중 "화해 조건에"를 "당사자 간"으로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 제1항의 화해조서는 관계 당사자와 화해에 관여한 위원회 위원 전원이 화해조서에 서명하거나 도장을 찍음으로써 성립하고, 이는 「민사소송법」에 따른 재판상 화해와 같은 효력을 갖는다.

제30조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 및 제3항을 각각 제4항 및 제2항으로 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

① 신고자보호과장은 신고자등의 비밀보장의무 위반으로 의심되는 자에 대하여 제29조에 따른 조사 후 의무 위반이 있는지를 확인하여야 한다.

③ 심사보호국장은 제29조에 따른 조사 후 다음 각 호의 조사 사항을 포함한 의안을 작성하도록 하여 위원회에 상정한다.

1. 신고자등의 비밀보장의무 위반 확인 신청 내용
2. 신고자등의 인적사항 등의 공개·보도 여부 및 그 경위
3. 신고자등의 비밀보장의무의 위반 여부 및 그에 따른 조치사항

제30조제4항(중전의 제2항) 각 호 외의 부분 중 "다음"을 "제3항에도 불구하고 다음"으로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 심사보호국장 또는 소관 위원회의 위원이 지시하는 경우에는 위원회에 상정하여 처리하도록 하여야 한다.

제30조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑤ 제3항 및 제4항에 따라 의안을 상정하는 경우에는 법 제64조에 따른 신고자 비밀보장을 위해 신청인·피신청인 등의 이름, 주민등록번호, 주소, 연락처 등 인적사항을 비식별 처리하여 안전을 상정할 수 있다.

제31조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "징계 요구나 고발 등 필요한 조치에 대한 의안을 작성하여"를 "고발 또는 징계 등 필요한 조치에 대한 의안을 작성하도록 하여"로 한다.

제31조제2항을 삭제하고, 같은 조 제3항을 제2항으로 하며, 같은 항(중전의 제3항) 중 "징계요구나 고발"을 "징계 등 요구나 고발"로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 제19조제4항의 징계는 징계 등으로 한다.

제31조제4항을 삭제한다.

제3장에 제31조의2를 다음과 같이 신설한다.

제31조의2(신고자등의 비밀보장의무 위반 확인 신청에 대한 기각) 심사보호

국장은 제29조에 따른 조사 결과 신고자등의 비밀보장의무 위반 사항이 확인되지 않는 경우에는 신청인의 신청을 기각하는 의안을 작성하도록 하여 위원회에 상정한다.

제32조제1항 중 "기재하여"를 "기재하여 그 증거 등과 함께"로 한다.

제34조제2항 각 호 외의 부분 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로 한다.

제35조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 한다.

제36조제1항 각 호 외의 부분에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 요구인에게 지체 없이 그 사실을 통보하여야 한다.

제36조제2항을 다음과 같이 한다.

② 심사보호국장은 제1항에 따른 긴급신변보호조치가 있는 경우에는 보고 의안을 작성하도록 하여 위원회에 상정한다.

제39조제2항 각 호 외의 부분 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로 한다.

제40조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 한다.

제43조제1항 각 호 외의 부분 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 하고, 같은 조 제2항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "위원회에 의안을 상정"을 "의안을 작성하도록 하여 위원회에 상정"으로 한다.

제44조제1항 각 호 외의 부분 중 "영 제69조의2"를 "영 제69조"로 하고, 같은 조 제2항 중 "위반행위의 동기, 고의·과실 등 귀책 정도, 신분보장등조치결정 이행을 위한 노력의 정도, 신분보장등조치결정을 이행하지 아니한 기간 등을 고려하여야 한다"를 "별표 2에서 정한 위반행위의 귀책정도, 위원회 결정의 이행 노력도, 불이행기간, 위원회 결정의 확정 여부 등에 따라 각각 차등 부과한다"로 한다.

제46조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 한다.

제48조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 전단 중 "제1항에 따라 과태료 부과 대상자에게 통지하는 문서에는 다음 각 호의 사항을 포함하도록 하되,"를 "신고자보호과장은 제1항에 따른 보고 후 과태료 부과 대상자에게 다음 각 호의 사항을 문서로 통지하여야 하며,"로 하며, 같은 항 제2호 중 "과태료 부과 원인이 되는"을 "위반행위와 관련된"으로 하고, 같은 항 제6호 중 "제50조제2항제2호"를 "제50조제2항제3호"로 하며, 같은 조에 제4항 및 제5항을 각각 다음과 같이 신설한다.

① 신고자보호과장은 법 제91조에 따른 과태료 부과 대상행위(이하 "위반행위"라 한다)가 발생하였다고 믿을 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 별지 제16호의2서식을 작성하여 심사보호국장에게 보고하여야 한다.

④ 과태료 부과 대상자가 제2항의 의견제출 기한 내에 「질서위반행위규제법」 제18조에 따라 과태료를 자진하여 납부하고자 하는 경우에는 100분의 20의 범위 이내에서 과태료를 감경할 수 있다.



⑤ 과태료 부과 대상자가 제2항의 의견제출 기한 내에 「질서위반행위규제법」 제18조에 따라 과태료를 자진납부하는 경우에 과태료 부과 및 징수 절차를 종료한다.

제49조제1항 중 "신고자보호과장"을 "심사보호국장"으로, "작성하여"를 "작성하도록 하여"로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 "과태료 부과"의 원인이 되는 사실"을 "위반행위"로 한다.

제50조제2항제3호가목3) 중 "제1급부터 제3급까지의"를 "장애인 중 장애의 정도가 심한"으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제2항제3호가목의 감경사유는 제48조제4항의 자진납부에 따른 감경과 중복하여 적용할 수 있다.

별표 2를 별지와 같이 신설한다.

별지 제5호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제9호서식 앞쪽 중 "불이익조치를 한 자"를 "피신청인"으로 한다.

별지 제16호의2서식을 별지와 같이 신설한다.

## 부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 2]

이행강제금 세부 부과기준(제44조 제1항 및 제2항 관련)

1. 법 제2조제7호가목의 불이익조치(제44조제1항제1호가목) : 1,500만원~3,000만원

(단위 : 만원)

| 고려항목                                                                                     |                  | 사유                 |          | 1차                                                                                                        | 2차    | 3차    | 4차 이후 | 비고                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                        | 위반행위 귀책정도        | 경과실                |          | 750                                                                                                       | 750   | 750   | 750   | ●경과실 및 고의·중과실은 아래 [표1]을 참조하여 위원회에서 결정                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                          |                  | 고의 또는 중과실          |          | 900                                                                                                       | 900   | 900   | 900   |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ②                                                                                        | 보호조치결정 이행 및 노력정도 | 일부 불이행             |          | 750                                                                                                       | 750   | 750   | 750   | ●일부불이행은 보호조치결정(원상회복 요구, 임금상당액지급 요구 등) 중 일부를 불이행하거나 불완전하게 이행한 것을 의미<br>*피신청인이 임금상당액을 무조건부 공탁할 경우 지급한 것으로 보되, 이행완료 여부는 위원회가 결정<br>*기간제근로자의 경우<br>① 계약기간 잔존: 원상회복 및 임금상당액 모두 지급해야 전부 이행<br>② 계약기간 만료: 원상회복 불가, 계약기간 만료일까지의 임금상당액을 지급하면 전부 이행 |
|                                                                                          |                  | 전부 불이행             | 이행 노력 있음 | 850                                                                                                       | 850   | 850   | 850   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          |                  |                    | 이행 노력 없음 | 1,000                                                                                                     | 1,000 | 1,000 | 1,000 |                                                                                                                                                                                                                                           |
| ③                                                                                        | 불이행기간            | 불이행기간              |          | —                                                                                                         | 800   | 1,000 | 1,200 | ●불이행기간은 부과차수에 비례                                                                                                                                                                                                                          |
| ④                                                                                        | 기타               | a. 확정된 보호 조치결정 불이행 |          | a. 보호조치결정이 확정되었음에도 불이행할 경우<br>⇒ ‘③불이행기간’을 다음차수의 금액을 적용하여 산정                                               |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                          |                  | b. 피신청인 승소 진행      |          | b. 보호조치결정을 받은 피신청인이 행정소송을 제기하여 확정되지는 않았으나 피신청인 승소 상태로 계속 진행 중인 경우<br>⇒ 위원회 상소 시: 직전 차수 부과액/위원회 상소포기 시 하한액 |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| [비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과 |                  |                    |          |                                                                                                           |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                           |

2. 법 제2조제7호나목 또는 다목의 어느 하나에 해당하는 불이익조치(제44조제1항제1호나목) : 1,000만원~2,000만원

(단위 : 만원)

| 고려항목 |           | 사유        |  | 1차  | 2차  | 3차  | 4차 이후 | 비고                                |
|------|-----------|-----------|--|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------|
| ①    | 위반행위 귀책정도 | 경과실       |  | 500 | 500 | 500 | 500   | ‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일 |
|      |           | 고의 또는 중과실 |  | 650 | 650 | 650 | 650   |                                   |

|                                                                                          |                        |                   |                |     |     |                                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----------------------------------|-------|
| ②                                                                                        | 보호조치결정<br>이행<br>및 노력정도 | 일부 불이행            |                | 500 | 500 | 500                               | 500   |
|                                                                                          |                        | 전부<br>불이행         | 이행<br>노력<br>있음 | 600 | 600 | 600                               | 600   |
|                                                                                          |                        |                   | 이행<br>노력<br>없음 | 750 | 750 | 750                               | 750   |
| ③                                                                                        | 불이행기간                  | 불이행기간             |                | －   | 600 | 800                               | 1,000 |
| ④                                                                                        | 기타                     | a. 확정된 보호조치결정 불이행 |                |     |     | ‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일 |       |
|                                                                                          |                        | b. 피신청인 승소 진행     |                |     |     | ‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일 |       |
| [비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과 |                        |                   |                |     |     |                                   |       |

3. 법 제2조제7호가목부터 사목의 어느 하나에 해당하는 불이익조치(제44조제1항제1호다목)  
: 200만원~2,000만원

(단위 : 만원)

| 고려항목                                                                                     |                  | 사유                |          | 1차  | 2차  | 3차                                | 4차 이후 | 비고                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|-----|-----|-----------------------------------|-------|---------------------------------|
| ①                                                                                        | 위반행위 귀책정도        | 경과실               |          | 100 | 100 | 100                               | 100   | ‘가. 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우’와 동일 |
|                                                                                          |                  | 고의 또는 중과실         |          | 250 | 250 | 250                               | 250   |                                 |
| ②                                                                                        | 보호조치결정 이행 및 노력정도 | 일부 불이행            |          | 100 | 100 | 100                               | 100   |                                 |
|                                                                                          |                  | 전부 불이행            | 이행 노력 있음 | 130 | 130 | 130                               | 130   |                                 |
|                                                                                          |                  |                   | 이행 노력 없음 | 500 | 500 | 500                               | 500   |                                 |
| ③                                                                                        | 불이행기간            | 불이행기간             | －        | 600 | 800 | 1,000                             |       |                                 |
| ④                                                                                        | 기타               | a. 확정된 보호조치결정 불이행 |          |     |     | ‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일 |       |                                 |
|                                                                                          |                  | b. 피신청인 승소 진행     |          |     |     | ‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일 |       |                                 |
| [비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과 |                  |                   |          |     |     |                                   |       |                                 |

4. 법 제62조의3에 따라 차별 지급되거나 체불된 보수(이자 포함)의 지급을 하도록 요구하는 보호조치결정을 이행하지 않은 경우(제44조제1항제2호) : 200만원~2,000만원

(단위 : 만원)

| 고려항목                                                                                     |                        | 사유                |                | 1차  | 2차  | 3차                                | 4차<br>이후 | 비고                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| ①                                                                                        | 위반행위<br>귀책정도           | 경과실               |                | 100 | 100 | 100                               | 100      | ‘가. 법 제2조제6호가목의<br>불이익조치의 경우’와 동일 |  |
|                                                                                          |                        | 고의 또는<br>중과실      |                | 250 | 250 | 250                               | 250      |                                   |  |
| ②                                                                                        | 보호조치결정<br>이행<br>및 노력정도 | 일부 불이행            |                | 100 | 100 | 100                               | 100      |                                   |  |
|                                                                                          |                        | 전부<br>불이행         | 이행<br>노력<br>있음 | 130 | 130 | 130                               | 130      |                                   |  |
|                                                                                          |                        |                   | 이행<br>노력<br>없음 | 500 | 500 | 500                               | 500      |                                   |  |
| ③                                                                                        | 불이행기간                  | 불이행기간             | －              | 600 | 800 | 1,000                             |          |                                   |  |
| ④                                                                                        | 기타                     | a. 확정된 보호조치결정 불이행 |                |     |     | ‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일 |          |                                   |  |
|                                                                                          |                        | b. 피신청인 승소 진행     |                |     |     | ‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일 |          |                                   |  |
| [비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과 |                        |                   |                |     |     |                                   |          |                                   |  |

5. 법 제62조의3에 따라 그 밖의 불이익조치의 취소 또는 금지를 하도록 요구하는 보호 조치결정을 이행하지 않은 경우(제44조제1항제3호) : 200만원~2,000만원

(단위 : 만원)

| 고려항목 |                        | 사유           | 1차             | 2차  | 3차  | 4차<br>이후 | 비고                                |
|------|------------------------|--------------|----------------|-----|-----|----------|-----------------------------------|
| ①    | 위반행위<br>귀책정도           | 경과실          | 100            | 100 | 100 | 100      | '가. 법 제2조제6호가목의<br>불이익조치의 경우'와 동일 |
|      |                        | 고의 또는<br>중과실 | 250            | 250 | 250 | 250      |                                   |
| ②    | 보호조치결정<br>이행<br>및 노력정도 | 일부 불이행       | 100            | 100 | 100 | 100      |                                   |
|      |                        | 전부<br>불이행    | 이행<br>노력<br>있음 | 130 | 130 | 130      |                                   |
|      |                        |              | 이행<br>노력<br>없음 | 500 | 500 | 500      |                                   |
| ③    | 불이행기간                  | 불이행기간        | —              | 600 | 800 | 1,000    |                                   |

|                                                                                          |    |                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|
| ④                                                                                        | 기타 | a. 확정된 보호조치결정 불이행 | ‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일 |
|                                                                                          |    | b. 피신청인 승소 진행     | ‘가. 1) 법 제2조제6호가목의 불이익조치’의 경우와 동일 |
| [비고] 매 차수 부과 시 보호조치결정 대상 신청인 1명당 (①+②+③))로 산정하고, 그 금액이 하한액 미만이면 하한액을, 상한액을 초과하면 상한액으로 부과 |    |                   |                                   |

※ ‘위반행위 귀책정도’의 경과실 및 고의·중과실 판단 기준

| 구분        | 구체적 사례                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경과실       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불이익조치의 사유는 인정되나, 불이익조치 정도가 과도한 경우<br/>(예시: 징계사유는 인정되나, 징계양정이 과도한 경우)</li> <li>○ 불이익조치의 사유는 인정되나, 관련 절차를 준수하지 않은 경우</li> <li>○ 불이익조치가 경미하고 1회에 그친 경우</li> </ul> |
| 고의<br>중과실 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불이익조치의 사유가 전혀 인정되지 않는 경우</li> <li>○ 피신청인이 불이익조치의 사유를 유발하거나 허위로 조작하는 경우</li> <li>○ 관련 법령이나 규정 등을 위반하여 불이익조치를 한 경우</li> </ul>                                    |
| 비고        | 위 사례는 예시이며, 개별 사건의 특성, 불이익조치 사유 및 과정 등을 종합적으로 고려하여 피신청인의 귀책 정도를 판단                                                                                                                                      |

※ 이행강제금 부과금액 산출표

| 고려항목          |               | 사유         | 항목별 부과금액 |
|---------------|---------------|------------|----------|
| ① 위반행위 귀책정도   |               |            |          |
| ② 이행여부 및 노력정도 |               |            |          |
| ③ 불이행기간       |               |            |          |
| ④ 기타          |               |            |          |
| 그 밖의<br>확인사항  | 보호조치결정 확정 여부  |            |          |
|               | 피신청인 승소 진행 여부 |            |          |
|               | 법정 하한액·상한액    |            |          |
| 산출 부과액        |               | 산정식: ①+②+③ | 원        |

\*신청인이 다수인 경우 각각 다른 표 작성

| 진 술 조 서                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |   |        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|
| 성명                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |   | 주민등록번호 |   |
| 주소                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |   |        |   |
| 소속 및 직급                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |   |        |   |
| 연락처                                                                                                                                                                                                              | 자택                                                                                                 | - | 휴대전화   |   |
|                                                                                                                                                                                                                  | 근무처                                                                                                | - | 전자우편   | - |
| <p>위의 사람은 신고자등의 비밀보장의무 위반 확인 사건(2024-000)의 신청인 또는 피신청인, 참고인 등으로서 2000. 00. 00. 00:00 00스터디카페(00시 00구 00로 00빌딩 0층) 00호실에 출석하여 진술을 거부할 수 있음을 고지받고 임의로 아래와 같이 진술함.</p> <p style="text-align: right;">(서명 또는 날인)</p> |                                                                                                    |   |        |   |
| 문                                                                                                                                                                                                                | 진술인은 성명, 생년월일, 주소, 소속과 직급, 연락처, 전자우편 주소를 말씀해 주십시오. (위의 빈칸을 기재 후) 신분의 대조를 위해 신분증을 제시해 주십시오. (재차 확인) |   |        |   |
| 답                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |   |        |   |
| 문                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |   |        |   |
| 답                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |   |        |   |
| 문                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |   |        |   |
| 답                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |   |        |   |
| 문                                                                                                                                                                                                                | 끝으로 더 하실 말씀 있으신가요.                                                                                 |   |        |   |
| 답                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |   |        |   |
| 문                                                                                                                                                                                                                | 이상의 진술은 사실인가요.                                                                                     |   |        |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--|
| 답                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (서명 또는 날인)                                                    |      |  |
| 문                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 진술인은 지금까지 어떠한 강요도 받지 않고 임의로 진술하셨나요.                           |      |  |
| 답                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (서명 또는 날인)                                                    |      |  |
| 문                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 위 내용이 진술인이 기재하고자 하는 바와 같이 기재되었나요. (열람하게 한 후 서명 또는 날인을 받도록 한다) |      |  |
| 답                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (서명 또는 날인)                                                    |      |  |
| 문                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 이상 진술을 마치도록 하겠습니다.                                            |      |  |
| 답                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |      |  |
| ○ 진술인 자료 제출 목록                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |      |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |      |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |      |  |
| (서명 또는 날인)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |      |  |
| 시작시간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | 종료시간 |  |
| <p>담당 조사관은 위 진술조서를 진술인에게 열람(확인)하게 하였던 바, 진술인이 진술하고자 하는 바에 오기나 증감·변경할 것 없이 기재되었다고 인정하므로 간인한 후 서명(기명날인)하게 하다.</p> <p style="text-align: right;">년    월    일</p> <p style="text-align: right;">진술인 (서명 또는 날인)</p> <p style="text-align: right;">국민권익위원회 담당조사관 (서명 또는 날인)</p> <p style="text-align: right;">국민권익위원회 입회인 (서명 또는 날인)</p> |                                                               |      |  |
| 210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |      |  |





## 과태료 부과 대상행위에 대한 의견서

|         |        |
|---------|--------|
| 신고자보호과장 | 심사보호국장 |
|         |        |

|                                                                                                                                                             |                                                                                         |      |                              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--|--|
| 관련<br>사건번호                                                                                                                                                  |                                                                                         | 위반일시 | 20    년    월    일    :       |  |  |
| 위   반<br>행위자                                                                                                                                                | 성            명                                                                          |      | 주소                           |  |  |
|                                                                                                                                                             | 생   년   월   일                                                                           |      |                              |  |  |
|                                                                                                                                                             | 사건과의 관계                                                                                 |      |                              |  |  |
| 위반사유                                                                                                                                                        | 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제62조 제4항<br>부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제91조 제1항        |      | 진술서제출 불응                     |  |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                                         |      | 출석요구 불응                      |  |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                                         |      | 자료등의 제출<br>요구불응              |  |  |
|                                                                                                                                                             | 구 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제62조 제1항<br>구 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제91조 제1항    |      | 신분상 불이익이나 근무<br>조건상의 차별을 한 자 |  |  |
|                                                                                                                                                             | 구 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제62조 제5, 6항<br>구 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제91조 제2항 |      | 진술서제출 불응                     |  |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                                         |      | 출석요구 불응                      |  |  |
|                                                                                                                                                             |                                                                                         |      | 자료등의 제출<br>요구불응              |  |  |
|                                                                                                                                                             | 구 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제62조 제7항<br>구 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제91조 제3항    |      | 신분보장조치요구<br>미이행              |  |  |
| 과태료<br>부과<br>제시<br>의견 및<br>금액                                                                                                                               | <u>검토의견</u>                                                                             |      |                              |  |  |
|                                                                                                                                                             | 금액 :                    원                                                               |      |                              |  |  |
| 위와 같이 과태료부과대상행위에 대한 의견을 보고합니다.                                                                                                                              |                                                                                         |      |                              |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>년    월    일</span> <span>신고자보호과 (담당자 직급) (담당자 성명) (인)</span> </div> |                                                                                         |      |                              |  |  |

1) 2019. 4. 16. 법률 제16324호로 개정되기 전의 것(이하 같음)

## 신 · 구조문대비표

| 현<br>행                    | 개<br>정<br>안                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>&lt;신 설&gt;</u></p> | <p><u>제2조의2(보호사건의 처리 제외)</u></p> <p><u>신고자보호과장은 신청 또는 요구의 내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신청 또는 요구사건을 관련 법률에 따라 처리 또는 종결할 수 있다.</u></p> <p><u>1. 신청 또는 요구내용이 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호의 ‘민원’에 해당하는 것으로 일반민원 또는 고충민원 절차에 따라 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우</u></p> <p><u>2. 신청 또는 요구내용이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제4조에 관한 사항으로 정보공개 절차에 따라 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우</u></p> <p><u>3. 신청 또는 요구내용이 법 제29조 제2항에서 정하는 각호의 사항에 해당하여 위원회가 조사 등을 진행할 수 없는 경우</u></p> <p><u>4. 신고를 하려는 자가 법 제58조의 신고방법을 따르지 않은</u></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><u>이유로 신고사건으로 처리되지 않은 경우</u></p> <p>5. <u>신고가 법 제59조제3항 단서</u></p> <p><u>각 호의 어느 하나에 해당하여</u></p> <p><u>종결된 경우</u></p> <p>6. <u>그 밖에 신고자보호업무가 아</u></p> <p><u>닌 것이 명백한 경우</u></p>                                                                                                                                               |
| <p>제11조(신분보장등조치 신청에 대한 조사·확인) ①·② (생략)</p> <p>③ <u>신고자보호과장은</u> 신분보장등조치 신청 사건이 신분보장등조치 신청 절차를 유지할 수 있는 요건을 갖추었는지 확인하고, 당해 신분보장등조치 신청이 제22조의 각하사유에 해당하는 때에는 조사를 중단하고 각하 의견의 의안을 <u>작성하여</u> 위원회에 상정한다.</p> <p>제17조(신분보장등조치 신청의 처리) ①·② (생략)</p> <p>③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 심사보호국장의 결재를 받아 제2항의 처리기간에서 제외할 수 있으며, 제외되는 기간은 청렴포털에</p> | <p>제11조(신분보장등조치 신청에 대한 조사·확인) ①·② (현행과 같음)</p> <p>③ <u>심사보호국장</u>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>----- <u>작성하도록 하여</u> -----</p> <p>-----.</p> <p>제17조(신분보장등조치 신청의 처리) ①·② (현행과 같음)</p> <p>③ -----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> |

등록하여야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

<신 설>

<신 설>

④ (생 략)

제18조(조사결과의 위원회 상정)

① 신고자보호과장은 신분보장 등조치 신청에 관하여 조사사항 및 조사관의 의견 등을 종합한 의안을 작성하여 위원회에 상정한다.

② 제1항에 따라 의안을 작성하는 경우에는 다음 각 호의 조사사항을 포함한다.

1. ~ 6. (생 략)

7. 법 제91조제1항에 따라 출석, 진술서·자료의 제출, 사실·정보의 조회 요구에 따르지 아니한 자에 대한 과태료 부과 여부 등

③ (생 략)

제19조의2(항고 및 재항고 등) ① 신고자보호과장은 제19조제5항

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 제6조에 따라 대표자를 선정하는데 소요되는 기간

6. 소속기관장, 관계 당사자의 의견진술 및 자료제출 등에 소요되는 기간

④ (현행과 같음)

제18조(조사결과의 위원회 상정)

① 심사보호국장-----  
-----  
-----  
- 작성하도록 하여 -----.

② -----  
-----  
-----.

1. ~ 6. (현행과 같음)

<삭 제>

③ (현행과 같음)

제19조의2(항고 및 재항고 등) ① 심사보호국장-----

에 따른 고발사건에 관하여 검사로부터 공소를 제기하지 아니한다는 통지를 받았을 때에는 즉시 「검찰청법」 제10조 제1항에 따른 항고 여부를 검토하여 필요한 조치에 대한 의안을 작성하여 위원회에 상정하고 그 결과에 따라 처리하여야 한다.

② (생략)

③ 신고자보호과장은 제2항에 따른 항고에 대하여 그 항고를 기각한다는 통지를 받았거나 항고를 한 날부터 항고에 대한 처분이 이루어지지 아니하고 3개월이 지났을 때에는 즉시 「검찰청법」 제10조제3항에 따른 재항고 여부를 검토하여 필요한 조치에 대한 의안을 작성하여 위원회에 상정하고 그 결과에 따라 처리하여야 한다.

④ (생략)

제20조(인사에 대한 조치요구 처리) ① 공직자인 신고자가 법 제62조의3제5항에 따라 위원회

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 작성하  
도록 하여 -----  
--- 처리하도록 하여야 -----  
-----.

② (현행과 같음)

③ 심사보호국장-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 작성하도록 하여 ---  
----- 처리  
하도록 하여야 -----  
-----.

④ (현행과 같음)

제20조(인사에 대한 조치요구 처리) ① -----  
-----

에 전직, 전출·전입 및 파견근무 등 인사에 관한 조치를 요구하는 경우 신고자보호과장은 그 타당성 여부를 조사한 후 다음 각 호를 참고하여 의안을 작성하여 위원회에 상정한다.

1. ~ 4. (생략)

② ~ ④ (생략)

제23조(확정된 신분보장등조치 결정의 불이행 처리) ① (생략)

② 신고자보호과장은 소속기관장등이 제1항 및 제19조제1항에 따라 확정된 신분보장등조치를 이행하지 않는 경우 소속기관장등에 대한 고발 여부에 관한 의안을 작성하여 위원회에 상정한다.

③·④ (생략)

제25조(화해의 신청 등) ① 신고자보호과장은 관계 당사자가 화해를 신청하고자 할 때에는 별지 제9호서식의 화해 신청서를 제출하게 한다.

② 신고자보호과장은 사건의 조사 과정 중에 관계 당사자에

-----  
-----  
----- 심사보호국장 -----  
-----  
참고한 의안을 작성하도록 하여  
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

제23조(확정된 신분보장등조치 결정의 불이행 처리) ① (현행과 같음)

② 심사보호국장-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
작성하도록 하여 -----.

③·④ (현행과 같음)

제25조(화해의 신청 등) ① -----  
----- 법 제63조의2제1  
항에 따라 관계 당사자가 -----  
-----  
-----.

② 신고자보호과장은 법 제63조의2제1항에 따라 위원회가 화해

게 화해를 권고하거나 주선할 수 있다.

<신 설>

제26조(화해안의 작성 등) ① 신고자보호과장은 화해 신청서와 관계 당사자의 화해 조건 등을 충분히 검토하여 별지 제10호 서식의 화해안을 작성하여 위원회에 상정하여야 하며, 그 취지와 내용을 관계 당사자에게 충분히 설명하여야 한다. <후 단 신설>

② 신고자보호과장은 위원회가 필요하다고 인정하여 화해 회의를 별도로 개최하는 경우에는 관계 당사자가 출석하게 할 수 있다.

제27조(화해의 성립 등) ① 신고

를 권고하거나 화해안을 제시하는 경우에 관계 당사자의 의견을 충분히 들어야 한다.

③ 신고자보호과장은 사건의 조사 과정 중에 당사자의 이익, 그 밖의 모든 사정을 참작하여 청구의 취지에 어긋나지 아니하는 범위 안에서 사건의 공평한 해결을 위하여 화해를 제안할 수 있다.

제26조(화해안의 작성 등) ① 심사보호국장-----  
-----  
-----  
----- 작성하도록 하여 -----  
----- 한다. 이 경우 화해안에 공무원의 징계에 관한 사항을 포함하거나 이 법의 목적을 위반하는 조건을 붙여서는 아니 된다.

② ----- 관계 당사자로 하여금 위원회에 -----  
-----  
-----  
-.

제27조(화해의 성립 등) ① -----

자보호과장은 관계 당사자가  
위원회의 화해안을 수락하거나  
화해 조건에 합의한 경우에는  
별지 제11호서식의 화해조서를  
작성하여야 한다.

② 신고자보호과장은 관계 당  
사자와 화해에 관여한 위원회  
위원 전원이 제1항의 화해조서  
에 서명하거나 도장을 찍음으  
로써 화해가 성립되게 하며, 화  
해가 성립된 후에 관계 당사자  
는 이를 반복할 수 없다.

③ (생략)

제30조(신고자등의 비밀보장의무  
위반 확인 신청의 처리 등) ①  
위원회는 신고자등의 비밀보장  
의무 위반자 또는 신분공개에  
책임이 있다고 인정되는 자에  
대한 징계 요구나 고발 등 필요  
한 조치 여부를 결정하여야 한  
다.

② 신고자보호과장은 다음 각  
호의 어느 하나에 해당하는 경  
우에는 심사보호국장에게 보고  
하여 확인 신청을 종결하고, 그  
결과를 신청인에게 통지할 수

-----  
----- 당사  
자 간 -----  
-----  
-----.

② 제1항의 화해조서는 관계 당  
사자와 화해에 관여한 위원회  
위원 전원이 화해조서에 서명하  
거나 도장을 찍음으로써 성립하  
고, 이는 「민사소송법」에 따른  
재판상 화해와 같은 효력을 갖  
는다.

③ (현행과 같음)

제30조(신고자등의 비밀보장의무  
위반 확인 신청의 처리 등) ①  
신고자보호과장은 신고자등의  
비밀보장의무 위반으로 의심되  
는 자에 대하여 제29조에 따른  
조사 후 의무 위반이 있는지를  
확인하여야 한다.

④ ----- 제3항에도  
불구하고 다음 -----  
-----  
-----  
-----



있다. <단서 신설>

1. ~ 4. (생략)

<신설>

③ (생략)

<신설>

제31조(신고자등의 비밀보장의무 위반자 등에 대한 조치) ① 신

- 다만, 심사보호국장 또는 소관 위원회의 위원이 지시하는 경우에는 위원회에 상정하여 처리하도록 하여야 한다.

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ 심사보호국장은 제29조에 따른 조사 후 다음 각 호의 조사사항을 포함한 의안을 작성하도록 하여 위원회에 상정한다.

1. 신고자등의 비밀보장의무 위반 확인 신청 내용

2. 신고자등의 인적사항 등의 공개·보도 여부 및 그 경위

3. 신고자등의 비밀보장의무의 위반 여부 및 그에 따른 조치사항

② (현행 제3항과 같음)

⑤ 제3항 및 제4항에 따라 의안을 상정하는 경우에는 법 제64조에 따른 신고자 비밀보장을 위해 신청인·피신청인 등의 이름, 주민등록번호, 주소, 연락처 등 인적사항을 비식별 처리하여 안전을 상정할 수 있다.

제31조(신고자등의 비밀보장의무 위반자 등에 대한 조치) ① 심사

고자보호과장은 제29조에 따른 조사 결과 신고자등의 비밀보장의무 위반자 또는 신분공개에 책임이 있다고 인정되는 자에 대한 징계 요구나 고발 등 필요한 조치에 대한 의안을 작성하여 위원회에 상정한다.

② 제1항에 따라 의안을 작성하는 경우에는 다음 각 호의 조사항을 포함한다.

1. 신고자등의 비밀보장의무 위반 확인 신청 내용

2. 신고자등의 인적사항 등의 공개·보도 여부 및 그 경위

3. 신고자등의 비밀보장의무의 위반 여부 및 위반자에 대한 고발 또는 징계 요구 여부

③ 위원회가 신고자등의 비밀보장의무 위반자에 대한 징계 요구나 고발을 결정하는 경우에는 제19조제4항부터 같은 조 제6항까지, 제19조의2의 규정을 준용한다. <후단 신설>

④ 제1항에 따라 의안을 상정하는 경우에는 법 제64조에 따

보호국장-----

고발 또는 징계 등 필요한 조치에 대한 의안을 작성하도록 하여 ---.

<삭 제>

② ----- 징계 등 요구나 고발-----

이 경우 제19조제4항의 징계는 징계 등으로 한다.

<삭 제>

른 신고자 비밀보장을 위해 신청인·피신청인 등의 이름, 주민등록번호, 주소, 연락처 등 인적사항을 비식별 처리해 안전을 상정할 수 있다.

<신 설>

제32조(신변보호조치 요구의 접수) ① 신고자보호과장은 신고자등과 그 친족 또는 동거인이 신고등을 이유로 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 명백하여 위원회에 신변보호조치를 요구하는 경우에는 별지 제13호서식의 신변보호조치 요구서(이하 “신변보호요구서”라 한다)에 신변보호를 요구한 사람(이하 “요구인”이라 한다)과 신변보호 대상자의 인적사항, 요구사유 및 요구내

제31조의2(신고자등의 비밀보장의 무 위반 확인 신청에 대한 기각) 심사보호국장은 제29조에 따른 조사 결과 신고자등의 비밀보장의무 위반 사항이 확인되지 않는 경우에는 신청인의 신청을 기각하는 의안을 작성하도록 하여 위원회에 상정한다.

제32조(신변보호조치 요구의 접수) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 기재하여

용 등을 기재하여 제출하게 하여야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

제34조(신변보호조치 요구의 처리 등) ① (생략)

② 신고자보호과장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신변보호조치 요구를 종결하고 그 결과를 요구인에게 통지할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

제35조(신변보호조치의 요구 등)

① 신고자보호과장은 제33조에 따른 조사 결과 신변보호조치의 요구 등 필요한 조치에 대한 의안을 작성하여 위원회에 상정한다.

② ~ ⑦ (생략)

제36조(긴급신변보호조치) ① 신고자보호과장은 신변보호조치의 필요성이 급박하여 위원회의 결정을 기다릴 시간적 여유가 없는 경우에는 경찰관서의 장과 협의하여 다음 각 호의 하나의 방법으로 신변보호조치를 취하도록 하고, 그 조치결과를

그 증거 등과 함께 ---.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제34조(신변보호조치 요구의 처리 등) ① (현행과 같음)

② 심사보호국장-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

제35조(신변보호조치의 요구 등)

① 심사보호국장-----  
-----  
-----  
작성하도록 하여 -----.

② ~ ⑦ (현행과 같음)

제36조(긴급신변보호조치) ① --  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

위원회에 통보하도록 할 수 있다. <후단 신설>

1. ~ 5. (생략)

② 신고자보호과장은 제1항에 따른 긴급신변보호조치를 한 경우에는 요구인에게 지체 없이 그 사실을 통보하고, 위원회에 보고하여야 한다.

③ (생략)

제39조(책임감면 신청의 처리 등)

① (생략)

② 신고자보호과장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 책임감면 신청을 종결 처리하고 그 결과를 신청인에게 통보할 수 있다.

1. ~ 5. (생략)

제40조(징계 또는 불리한 행정처분의 감경 또는 면제 요구 등)

① 신고자보호과장은 제38조에 따른 조사 결과 신고자등의 징계권자에 대한 징계 또는 행정처분권자에 대한 불리한 행정처분의 감경 또는 면제 요구 등 필요한 조치에 대한 의안을 작

-----, 이 경우 요구인에게 지체 없이 그 사실을 통보하여야 한다.

1. ~ 5. (현행과 같음)

② 심사보호국장은 제1항에 따른 긴급신변보호조치가 있는 경우에는 보고의안을 작성하도록 하여 위원회에 상정한다.

③ (현행과 같음)

제39조(책임감면 신청의 처리 등)

① (현행과 같음)

② 심사보호국장-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

제40조(징계 또는 불리한 행정처분의 감경 또는 면제 요구 등)

① 심사보호국장-----  
-----  
-----  
-----  
----- 작성하도

성하여 위원회에 상정한다.

② ~ ⑤ (생략)

제43조(이행강제금의 부과 등) ①

신고자보호과장은 제42조에 따른 의견제출 절차를 마친 후에 이행강제금 부과 여부에 관한 의안을 작성하여 위원회에 상정하되, 의안에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

② 신고자보호과장은 제42조제3항에 따라 이행강제금 부과 대상자가 제출한 의견에 상당한 이유가 있는 경우에는 이행강제금을 부과하지 아니하거나 사전에 통보한 내용을 변경하여 이행강제금을 부과하는 의견으로 위원회에 의안을 상정할 수 있다.

③ ~ ⑤ (생략)

제44조(이행강제금 부과기준) ①

신고자보호과장은 제43조에 따른 이행강제금 부과 금액 산정시 영 제69조의2 및 별표 1에서 정한 다음 각 호의 이행강제금 부과기준을 따라야 한다.

록 하여 -----.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제43조(이행강제금의 부과 등) ①

심사보호국장-----  
-----  
-----  
-- 작성하도록 하여 -----  
-----  
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② 심사보호국장-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 의안을  
작성하도록 하여 위원회에 상정  
-----.

③ ~ ⑤ (현행과 같음)

제44조(이행강제금 부과기준) ①

-----  
-----  
영 제69조 -----  
-----  
-----.

1. ~ 4. (생략)

② 신고자보호과장은 제1항에 따른 구체적인 이행강제금 부과 금액 산정시 위반행위의 종류에 따른 부과금액의 범위에서 위반행위의 동기, 고의·과실 등 귀책 정도, 신분보장등조치결정 이행을 위한 노력의 정도, 신분보장등조치결정을 이행하지 아니한 기간 등을 고려하여야 한다.

제46조(이행강제금의 반환) ① 신고자보호과장은 법원의 확정판결에 따라 위원회의 신분보장등조치결정이 취소되면 위원회의 직권 또는 당사자의 신청에 따라 이행강제금의 부과·징수 중지 및 이미 징수한 이행강제금의 반환절차 진행에 관한 의안을 작성하여 위원회에 상정하여야 한다.

② ~ ⑥ (생략)

제48조(과태료 부과 사전통지 및 의견제출) ① 신고자보호과장은 법 제91조에 따른 과태료 부과·징수절차를 진행하고자 할

1. ~ 4. (현행과 같음)

② -----  
-----  
-----  
----- 별표 2  
에서 정한 위반행위의 귀책정도, 위원회 결정의 이행 노력도, 불이행기간, 위원회 결정의 확정여부 등에 따라 각각 차등 부과한다.

제46조(이행강제금의 반환) ① 심사보호국장-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
----- 작성  
하도록 하여 -----.

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제48조(과태료 부과 사전통지 및 의견제출) ① 신고자보호과장은 법 제91조에 따른 과태료 부과대상행위(이하 “위반행위”라 한

때에는 과태료 부과 대상자에게 그 뜻을 미리 문서로 통지하여야 한다.

② 제1항에 따라 과태료 부과 대상자에게 통지하는 문서에는 다음 각 호의 사항을 포함하도록 하되, 10일 이상의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 이 경우 지정된 기일까지 의견제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

1. (생략)

2. 과태료 부과의 원인이 되는 사실, 과태료 금액 및 적용 법령

3. ~ 5. (생략)

6. 제50조제2항제2호에 따라 과태료를 감경받을 수 있다는 사실

7. (생략)

③ (생략)

<신설>

다)가 발생하였다고 믿을 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 별지 제16호의2서식을 작성하여 심사보호국장에게 보고하여야 한다.

② 신고자보호과장은 제1항에 따른 보고 후 과태료 부과 대상자에게 다음 각 호의 사항을 문서로 통지하여야 하며, -----  
-----  
-----  
-----.

1. (현행과 같음)

2. 위반행위와 관련된 -----  
-----  
--

3. ~ 5. (현행과 같음)

6. 제50조제2항제3호-----  
-----  
-

7. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 과태료 부과 대상자가 제2항의 의견제출 기한 내에 「질서



<신 설>

제49조(과태료 부과에 관한 의안  
상정 등) ① 신고자보호과장은  
제48조에 따른 의견제출 절차  
를 마친 후에는 과태료 부과 여  
부에 관한 의안을 작성하여 위  
원회에 상정한다.

② 제1항에 따라 위원회에 상  
정하는 의안에는 다음 각 호의  
사항을 포함하여야 한다.

1. 과태료 부과 대상자 및 과태  
료 부과의 원인이 되는 사실

2. 3. (생 략)

제50조(과태료 부과기준) ① (생  
략)

위반행위규제법」 제18조에 따  
라 과태료를 자진하여 납부하고  
자 하는 경우에는 100분의 20의  
범위 이내에서 과태료를 감경할  
수 있다.

⑤ 과태료 부과 대상자가 제2항  
의 의견제출 기한 내에 「질서  
위반행위규제법」 제18조에 따  
라 과태료를 자진납부하는 경우  
에 과태료 부과 및 징수절차를  
종료한다.

제49조(과태료 부과에 관한 의안  
상정 등) ① 심사보호국장-----  
-----  
-----  
----- 작성하도록 하여 -  
-----.

② -----  
-----  
-----.

1. ----- 위반  
행위

2. 3. (현행과 같음)

제50조(과태료 부과기준) ① (현행  
과 같음)

② 신고자보호과장은 제1항에 따른 과태료 부과 금액 산정시 다음 각 호의 위반행위 횟수 산정 및 과태료 금액 감경기준 등을 고려하여야 한다.

1. 2. (생략)

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

1) 2) (생략)

3) 「장애인복지법」 제2조에 따른 제1급부터 제3급까지의 장애인

4) 5) (생략)

나. 다. (생략)

4. (생략)

<신설>

② -----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----  
-----  
-----  
-----.  
-----.

가. -----  
-----  
-----  
-----

1) 2) (현행과 같음)

3) -----  
----- 장애인 중 장애의  
정도가 심한 -----  
-----

4) 5) (현행과 같음)

나. 다. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

③ 제2항제3호가목의 감경사유

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | <u>는 제48조제4항의 자진납부에<br/>따른 감경과 중복하여 적용할<br/>수 있다.</u> |
|--|-------------------------------------------------------|